[٢٠] أَبْوَابُ النُّذُوْرِ[1] وَالْأَيْمَانِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ

سهر شيخ عرف

(١) بَابُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَنْ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ

عرف

١٥٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

---

(١) وفي نسخة: "بسم الله الرحمن الرحيم" قبل قوله: "أبواب النذور إلخ".

سهر: قوله: أبواب النذور: النذور جمع نذر، يقال: بفتح النون وضمّها وسكون الذال فيهما، وهو إيجاب الإنسان على نفسه والتزامه من طاعة، يكون الواجب من جنسها. والأيمان جمع يمين، قال في "الدُرّ المختار": اليمين لغةً: القوة، وشرعًا: عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل أو الترك.

عرف: **بيان الجمع بين النذر واليمين**: قوله: النذور والأيمان: العلماء يجمعون بين النذر واليمين في بعض الأحيان، وهو مفهوم من الحديث.

شروط النذر عندنا وبيان المذاهب في النذر بالمعصية: قوله: باب إلخ: النذر عندنا مشروط بشروط خمسة، منها: أن يكون القربة مقصودة، ومنها أنه عمل اللسان لا القلب فقط، وصيغته صيغة الشرط والجزاء أو لله عليّ، ويفهم من "مبسوط السرخسي": أن لفظ "علَيَّ" فقط أيضاً يكفي للنذر، ومنها أن يكون شيء من جنسه واجباً. أقول: إن أصل مذهبنا أنه لو نذر بمعصية فلا وفاء ولا كفارة، ونقل الشيخ في "الفتح" عن الطحاوي إذا قال: لله عليّ أن أقتل فلاناً، ففيه كفارة ولا يوفي، وإني متردد في أنه مذهب الطحاوي فقط أو مذهب أئمتنا الثلاثة أيضاً، ولعله ليس إلا مذهبه، وما في "موطأ محمد" قال محمد: وبه نأخذ، "من نذر نذراً في معصية و لم يسم، فليطع الله وليكفر عن يمينه"، وبه قال أبو حنيفة إلخ، ينظر فيه، وكذا ما في "الطحاوي" و"الفتح" و"الموطأ"، وفي كتبنا: من نذر أن يذبح ابنه فعليه شاة، فهذا تحرير المذهب. =

شيخ: قوله: أبواب النذور والأيمان عن رسول الله ﷺ: وردت الروايات في هذا الباب متخالفة، ورد في بعض الروايات: لا نذر في معصية الله تعالى، فقط ولا ذكر للكفارة، وورد في بعضها: عليه كفارة، فيجوز نذر المعصية عندنا وتجب الكفارة، فمن قوله عليه السلام: وعليه الكفارة، ثبت أمران: انعقاد النذر ووجوب الكفارة، فهو حجّة على الشافعي؛ لأنه قال: لا ينعقد النذر في معصية، وقال: إن جملة "وعليه الكفارة" لم يثبت وضعفها.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: .....

عرف = **محمل حديث الباب وحكمه والرد على ما زعم الطحاوي وابن تيمية** ﵏: وأما الحديث فحمله الأحناف على الظاهر على ما حررت في المذاهب، وحمله الشافعي ومالك ﵏ على نذر اللجاج، وهو ما يكون على شاكلة الشرط والجزاء، بأن قال: إن كلمت فلاناً فعلي كذا، ففي هذا يجب الحنث عندهم ويكفر، وأما النذر الذي يكون على شاكلة التنجيز، بأن قال: لا أكلم أبي، فلا كفارة ولا وفاء.

وأما حديث الباب فرجاله ثقات، إلا أنه قال الترمذي: إن بين الزهري وأبي سلمة راويين: يحيى بن أبي كثير وسليمان بن أرقم، فأسقط الحديث أكثر المحدثين، وقال النسائي: إن مدار الحديث على سليمان بن أرقم، وهو متروك، وهو في أكثر الطرق، وفي طريق عمران بن حصين، قال الزهري: أخبرنا أبو سلمة، فلا يكون راوٍ ساقطاً، ولا أدري أن هذا الطريق صحيح أو معلول، وقال النووي: إن الحديث ضعيف اتفاقاً، وقال الحافظ في "التلخيص": صححه الطحاوي وابن السكن، فلا يصح قول النووي.

أقول: لا أعلم مأخذ نقل الحافظ تصحيح الحديث عن الطحاوي؛ فإنه ضعفه في "المشكل"، نعم أخذ المسألة المذكورة في الحديث، وأتى الطحاوي في "المشكل" على مسألته بحديث عائشة ﵂ برجال ثقات، ووافقه في تصحيح السند عبد الحق الإشبيلي في "كتاب الأحكام" وابن قطان في "كتاب الوهم والإيهام"، وقال ابن قطان: إن قطعة "وكفارته كفارة اليمين" مدرجة أو مرفوعة، فلا أدريها، وجاء الطحاوي بما أخرجه أحمد في مسنده عن سمرة بن جندب وعمران بن حصين أن عبد رجل فرّ، ونذر الرجل إن وجدت أقطع يده، فسأل عمران وكان عنده سمرة، فأمر أن يكفر ولا يقطع اليد، فعلم أن في الحديث قوة شيء، ومثله عمل بعض الصحابة، وبه قال أحمد بن حنبل ﵀، وكلام ابن تيمية يفيد أن أحمد أسقط الحديث، والله أعلم أسقطه أحمد أم لا.

وأخرج الطحاوي عن عقبة بن عامر بسند صحيح: نذرت امرأة أن تمشي إلى كعبة حافية كاشفة رأسها، فقال ﷺ: تستر رأسها وتركب وتكفر، وزعم الطحاوي أن الكفارة كفارة يمين. أقول: إن الكفارة بدل الجزاء، وفي حديث صحيح: نذر رجل أن يصوم ويجلس في حر الشمس، وقال ﷺ: إنه يصوم ولا يجلس في الحر، وليس فيه ذكر الكفارة، وقال ابن تيمية: من نذر نذراً حسناً فهو مخير بين الكفارة والوفاء.

ثم أقول: إن المذكور يدل على خلاف ما قال ابن تيمية في مسألة أن النهي يدل على بطلان حكم المنهي عنه، وكذلك يخالفه ما روي عن ابن عباس ﵄ أخرجه محمد في موطئه قال ابن عباس ﵄: أرأيت أن الله تعالى قال: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ...﴾ (المجادلة: ٣) ثم جعل فيهم الكفارة إلخ.

وأقول: يرد عليه أن الشارع ربما يغضب على أمر، ولا يبطل بمحض غضبه حكم ذلك الأمر، وله نظائر، منها وصال الصوم، ومنها أن رجلاً أعتق ستّة عبيده ثم مات، فصلى عليه النبي ﷺ، ثم قال بعد الصلاة: لو دريت أنه أعتقهم لما صليت عليه، وكذلك أمر النبي ﷺ في حجة الوداع بفسخ الإحرام، وتأخروا في الفسخ، ولم يبطل إحرامهم بمحض غضبه بل بفسخهم، وكذلك أمر في الحديبية بالحلق فما حلقوا وغضب ﷺ فلم يبطل إحرامهم بمحض الغضب بل بالحلق، وأمثال أخر أيضاً، هذا فاعلم وادر.

سهر حلي

«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﷺ. وَهَذَا حَدِيْثٌ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيْثَ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. سَمِعْتُ[1] مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: رُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْهُمْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَابْنُ أَبِي عَتِيْقٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْحَدِيْثُ هُوَ هَذَا.

١٥٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ يُوْسُفَ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عَتِيْقٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ،[2] وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ».

---

(١) وفي نسخة: "وسمعت" بدل قوله: "سمعت". (٢) وفي نسخة: "معصية الله" بدل قوله: "معصية".

سهر: قوله: لا نذر في معصية: كمن نذر بذبح ولده، وكذلك نذر صوم يوم النحر، وهو لا يصحّ عند الشافعي؛ لأنه حرام، وعندنا يصح النذر، ويقضي يومًا آخر؛ لأن صوم يوم النحر مشروع بأصله، غير مشروع بوصفه، وهو الإعراض عن ضيافة الله، فالنذر به نذر بالطاعة، ووصف المعصية متّصل بذاته فعلاً، لا باسمه ذكرًا، وتحقيقه في أصول الفقه، وقد جاء عن أصحابنا أنه يلزم بنذر ذبح الولد ذبح الشاة، ثم لا كفارة في النذر عند الشافعية، وعندنا اليمين من موجبات النذر ولوازمه؛ لأن النذر إيجاب المباح، وهو يستلزم تحريم الحلال، وتحريم الحلال يمين، بدليل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ﴾ (التحريم: ١)، كذا في "اللمعات". قال محمد في "الموطأ": من نذر نذرًا في معصية فليطع الله [أي بترك يمينه] وليكفّر عن يمينه، وهو قول أبي حنيفة.

حلي: قوله: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين: قلت: إن كان الجزاء معصية فلا ينعقد، وإن كان الجزاء طاعة والشرط معصية ينعقد، وخيّر بين الإيفاء والكفارة، وهو المراد في هذا الحديث، ومعنى "لا نذر": لا تنذروا، والمعنى الأول مراد في الحديث الآتي: "من نذر أن يعصي الله إلخ" بلا ذكر الكفارة فيه.

هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ أَبِي صَفْوَانَ عَنْ يُوْنُسَ،(١) وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ،(٢) وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَاحْتَجَّا بِحَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَلَا كَفَّارَةَ فِي ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

١٥٧٩ - حَدَّثَنَا* قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ مَالِكٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

١٥٨٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، قَالُوْا: لَا يَعْصِي اللهَ، وَلَيْسَ فِيْهِ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ إِذَا كَانَ النَّذْرُ فِي مَعْصِيَةٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة قَبْلَ رَقْمِ: (١٥٧٩): [بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيْعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ].

---

(١) وفي نسخة بعد قوله: "عن يونس" زيادة: "وأبو صفوان هو مكي، واسمه عبد الله بن سعيد، وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من أجلة أهل الحديث". (٢) وفي نسخة: "معصية الله" بدل قوله: "معصية".

(٢) بَابٌ لَا نَذْرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ عرف

١٥٨١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ قوت، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ سهر حلي». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعِمْرَانَ ابْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنهم. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: ليس على العبد نذر فيما لا يملك: صورته: أن يقول: إن شفى الله مرضي فالعبد الفلاني حرّ، وليس في ملكه، وإن دخل بعد ذلك في ملكه، لم يلزمه الوفاء بنذره، بخلاف ما إذا علّق عتق عبد بملكه؛ فإنه يعتق عندنا بعد التملّك. (اللمعات)

قوت: قوله: عن ثابت بن الضحاك: ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.

عرف: **الخلاف في النذر في ما لا يملك**: قوله: باب إلخ: الخلاف في النذر مثل الخلاف في الطلاق قبل النكاح.

حلي: قوله: ليس على العبد نذر فيما لا يملك: قلت: يمكن أن يراد ما لا يقدر، كصوم الدهر إذا ضعف عنه، فليس الواجب الوفاء كيف ما استطاع، بل فيه كفارة اليمين.

* * * *

(٣) بَابٌ فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ

١٥٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي (قوت) مُحَمَّدٌ مَوْلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ: حَدَّثَنِي (قوت) كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ إِذَا لَمْ يُسَمِّ (سهر) كَفَّارَةُ يَمِينٍ». هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

(٤) بَابٌ فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا

١٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلْ الإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ عَنْ (سهر) مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ (سهر) إِلَيْهَا، وَإِنَّكَ إِنْ أَتَتْكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ».

سهر: قوله: لم يسم: أي لم يعيّن، بأن قال: إن حصل مطلوبي فعليّ نذر، و لم يعيّن صومًا أو مالاً.
قوله: كفارة يمين: كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نذر نذرًا لم يسمّه فكفارته كفارة يمين. (الطيبي)
قوله: عن مسألة: أي بعد سؤال وطلب. قوله: وكلت إليها: قال في "المجمع": وروي "وكلت إليها" أي أسلمت إليها، و لم يكن معك إعانة، أي الإمارة أمر شاقّ لا يخرج عن عهدها إلا الأفراد من الرجال، فلا تسألها عن تشرف نفس؛ فإنك إن سألتها تركت معها، فلا يعينك الله عليها، وإن أوتيت من غير مسألة أعانك الله عليها، كذا قاله الطيبي.

قوت: قوله: حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة: هو ابن يزيد بن أبي زياد الثقفي، نزيل مصر، ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.
قوله: حدثني كعب بن علقمة: هذا الصواب، وفي بعض النسخ: كعب بن مالك بن علقمة، وهو وهم.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَنَسٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي مُوسَى ﷺ. حَدِيْثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(٥) بَابٌ فِي الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ عرف

١٥٨٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلْيَفْعَلْ». سهر وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ﷺ.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ قَبْلَ الْحِنْثِ تُجْزِئُ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا يُكَفِّرُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ. قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: إِنْ كَفَّرَ بَعْدَ الْحِنْثِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ كَفَّرَ قَبْلَ الْحِنْثِ أَجْزَأَهُ.

سهر: قوله: فليكفّر عن يمينه وليفعل: ذهب الأئمة الثلاثة إلى جواز تقديم الكفارة على الحنث، إلا أن الشافعي خصّصه بالمالي منها، والاستدلال لهم على ذلك بهذا الحديث لا يتمّ؛ لأن الواو لمطلق الجمع، ولا يدل على الترتيب، فهذا لا يدل على تقديم الكفارة على الحنث، كما أن الرواية التي سبقت: فأت الذي هو خير وكفّر عن يمينك، لا يدل على الأمر بالحنث قبل التكفير.

والحق أن الأحاديث خالية عن الدلالة على التقديم والتأخير، وتجويزهم التقديم بدليل آخر، وهو القياس على تقديم الزكاة على الحول، وتحقيقه في أصول الفقه، كذا في "اللمعات".

عرف: **اختلاف الأئمة في التكفير قبل الحنث وبيان دليلنا:** قوله: باب إلخ: التكفير قبل الحنث جائز عند الشافعية لا عندنا، وجواب حديث الباب أن في حديث الترمذي عكس ما في الصحيحين؛ فإن فيهما الحنث ثم الكفارة.

(٦) بَابٌ فِي الْاِسْتِثْنَاءِ فِي الْيَمِيْنِ
عرف شيخ

١٥٨٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ،* فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ».
سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ. حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رَوَاهُ عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ مَوْقُوْفًا. وَهَكَذَا رَوَى سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ مَوْقُوْفًا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ غَيْرَ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ. وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ: كَانَ أَيُّوْبُ أَحْيَانًا يَرْفَعُهُ وَأَحْيَانًا لَا يَرْفَعُهُ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «إِنْ شَاءَ اللهُ»: [فَقَدْ اسْتَثْنَى].

سهر: قوله: فلا حنث عليه: [قال محمد: وبهذا نأخذ، إذا قال: إن شاء الله ووصلها بيمينه، فلا شيء عليه، وهو قول أبي حنيفة. (الموطأ)]

عرف: الاستثناء في اليمين: قوله: باب إلخ: تفصيل الاتصال والانفصال في الاستثناء مذكور في الأصول والفقه، وفي التخريج عن ابن عباس ﷺ جواز الاستثناء منفصلاً أيضاً، وفي المسألة حكاية محمد بن إسحاق وأبي حنيفة في حضرة الخليفة.

شيخ: قوله: الاستثناء في اليمين: جائزة عند الجمهور متّصلاً، وجوّز ابن عباس ﷺ منفصلاً أيضًا، وفي الحج: إن حلف بالمشي ثم لم يقدر فعليه الدم، وأقلها الشاة.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْاِسْتِثْنَاءَ إِذَا كَانَ مَوْصُولًا بِالْيَمِيْنِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَمَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

١٥٨٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ* فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ». سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ خَطَأٌ، أَخْطَأَ فِيْهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.

اخْتَصَرَهُ مِنْ حَدِيْثِ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عليه السلام قَالَ: لَأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِيْنَ امْرَأَةً تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ غُلَامًا، فَطَافَ عَلَيْهِنَّ فَلَمْ تَلِدْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ نِصْفَ غُلَامٍ». فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَكَانَ كَمَا قَالَ». هَكَذَا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ هَذَا الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ، وَقَالَ: «سَبْعِيْنَ امْرَأَةً»، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ».

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مَنْ حَلَفَ»: [عَلَى يَمِيْنٍ...]

* * * *

(٧) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ سهر

١٥٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه: سَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: «أَلَا، إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ». فَقَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ، مَا حَلَفْتُ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا. سهر قوت الواو للقسم سهر عرف

سهر: قوله: كراهية الحلف بغير الله: لأنه تعظيم لا يليق بغيره تعالى، ولله سبحانه أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تنبيهًا على شرفه. (مجمع البحار) قوله: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم: وقد حكم بعض الفقهاء بكفر من حلف بالأب، ولعل ذلك إذا اعتقد تعظيم الآباء مشركًا في ذلك بتعظيم الله سبحانه، وإلا فالحرمة والكراهة باقٍ، وهو حكم الحلف بغير أسماء الله وصفاته، كائنًا من كان، وأما إقسام الله سبحانه ببعض مخلوقاته تنبيهًا على شرفها فخارج عن المبحث؛ فإنه لا يقبح من الله شيء؛ فإن معنى القبح عندنا هو كون الفعل متعلّق النهي، وهو من صفات العباد. (اللمعات)

قوله: ذاكرًا ولا آثرًا: أي ما حلفت به ذاكرًا أي قائلاً من قبل نفسي، ولا آثرًا أي ناقلاً عن غيري، وهو بمدٍّ فاعل من الأثر، كذا في "مجمع البحار".

قوت: قوله: ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا: أي ولا ذاكرًا له عن غيري. قال العراقي: قد يقال: الحاكي لذلك عن غيره ليس حالفًا به، والجواب أنه يجوز أن يكون العامل فيه محذوفًا، أي: ما حلفتُ ذاكرًا، ولا ذكرته آثرًا، كقوله: علفتها تبنًا وماءً باردًا، أي: وسقيتها. ويجوز أن يضمن حلفتُ بمعنى نطقت أو قلت، أو نحو ذلك، ويجوز أن يكون المراد بقوله: "ولا آثرًا"، أي: مختارًا، يقال: آثر الشيء: اختاره، وعلى هذا فيكون قوله: "ذاكرًا" من الذُّكْر - بالضم - خلاف النسيان، أي ما حلفتُ بها ذاكرًا ليميني، ولا مختارًا مريدًا لذلك، فيكون معناهما واحدًا أو متقاربًا، ويحتمل أن يكون معنى قوله: "آثرًا" أي على طريق التفاخر بالآباء والإكرام لهم، يقال: آثرهُ، أي أكرمه، لكن على عادة العرب في النطق بذلك لا على سبيل التعظيم والإكرام.

عرف: **معنى قوله: "ذاكرا وآثرا" وتوجيه ما ورد في بعض الروايات من الحلف بغير الله**: قوله: ذاكرا ولا آثرا: قيل: معناه عامداً وناقلاً، وقيل: عامداً وناسياً. واعلم أن بعض الروايات والوقائع تخالف حكم حديث الباب، منها ما في الصحيحين في قصة أعرابي قال عليه السلام: أفلح وأبيه إن صدق إلخ، ففيه حلفه عليه السلام بغير الله، فقيل فيه: أصله: أفلح والله إن صدق، فصحف للتشابه الخطي، وصار أفلح وأبيه، وهذا أمر مستبعد، =

وَفِي الْبَابِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَقُتَيْلَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﷺ. وَهذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: مَعْنَى قَوْلِهِ: «وَلَا آثِرًا» يَقُوْلُ: لَا آثُرُهُ عَنْ غَيْرِي، يَقُوْلُ: لَمْ أَذْكُرْهُ عَنْ غَيْرِي.

١٥٨٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَدْرَكَ عُمَرَ وَهُوَ فِي رَكْبٍ وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ، لِيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف = وقيل: بتقدير المضاف أي: أفلح ورب أبيه، وهذا أيضاً غير مقبول، وقيل: إن الحديث في ما كان فيه تعظيم المقسم به، وأما ما في الصحيحين ففيه صورة القسم لا حقيقة القسم، بل فيه تأكيد، وهذا أصوب. ومنها ما في حديث الإفك. "لعمري إلخ" وهكذا في خطبة "الدر المختار" وكذلك في خطبة "المطول" فقال حسن چلپي محشيه: إن هذا قسم صورة وتأكيد حقيقة، وليس بقسم حقيقة، وكلامه هذا صواب.

ومنها ما في أوائل "البخاري" في قصة أضياف أبي بكر الصديق ﷺ: "وقرة عيني إلخ"، فالجواب في الكل واحد أي صورة القسم وحقيقة التأكيد لا حقيقة قسم، وكذلك كل ما في القرآن ليس بقسم حقيقة، بل تأكيد وشهادة على المضمون الآتي، ومثل هذا قال ابن قيم في كتابه "أقسام القرآن"، وأما ما في حديث الباب: "فقد كفر" فسيأتي تفصيله في ابتداء "البخاري".

* * * *

(٨) بَابٌ

١٥٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ: لَا، وَالْكَعْبَةِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ».(١) هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَتَفْسِيْرُ هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ قَوْلَهُ: «فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ»(٢) عَلَى التَّغْلِيْظِ، وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ عُمَرَ يَقُوْلُ: وَأَبِي وَأَبِي، فَقَالَ: «أَلَا، إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ»، وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». وَهَذَا مِثْلُ مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الرِّيَاءُ شِرْكٌ». وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا﴾ الْآيَةَ، قَالَ: لَا يُرَائِي.

وهو علي بن أبي طالب

(الكهف: ١١٠)

---

(١) (٢) وفي نسخة: "أو أشرك" بدل قوله: "وأشرك".

سهر: قوله: من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله: يحتمل أن يكون معناه: أنه سبق لسانه فليتداركه بكلمة التوحيد؛ لأنه صورة الكفر، وإلا فإن كان على قصد التعظيم فهو كفر وارتداد يجب العود عنه بالدخول في الإسلام، كذا في "اللمعات".

عرف: بيان خطأ النووي في نقل مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: قوله: واللات والعزى إلخ: أي تبادر به لسانه، قد أخطأ النووي في نقل مذهب أبي حنيفة رحمه الله خطأ مفسداً؛ فإنه نقل من قال: "واللات والعزى" انعقد الحلف عند الحنفية، والحال أن المذكور في كتبنا أن من قال وحلف بهذا فقد كفر، ومنشأ غلط النووي ما في كتبنا أن قول: "إن فعلت كذا فيهودي" حلف، والحال أن هذا من وادٍ آخر؛ فإن فيه ليس تعظيم اليهودية، =

(٩) بَابٌ فِيمَنْ يَحْلِفُ بِالْمَشْيِ وَلَا يَسْتَطِيعُ عرف

١٥٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: نَذَرَتْ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَسُئِلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوْهَا فَلْتَرْكَبْ». سهر حلي

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ. حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غَرِيْبٌ»: [مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.]

سهر: قوله: فلتركب: هذا محمول على العجز والاضطرار، قال الطيبي: ويتعلّق بتركه الفدية، واختلف في الواجب، فقال علي ﷺ: تجب بدنة؛ لما ورد من قوله ﷺ: ولتهد بدنة، وقال بعضهم: يجب دم شاة، وحملوا الأمر بالبدنة على الاستحباب، وهو قول مالك، وأظهر قولي الشافعي، وقيل: لا يجب فيه شيء، =

عرف = بل يزعمها قبيحاً وسبب الاحتراس ثم إن فعل الفعل في هذه الصورة؛ فإن زعم أنه يكفر بالفعل فكافر، وإن لم يزعم فلا كفر، وإني أتعجب على العيني أنه نقل عبارة النووي وما ردّها، ولعل في عبارة "العمدة" سقماً وسقطاً.

حكم نذر المشي إلى بيت الله والجمع بين الروايات المختلفة فيه: قوله: باب إلخ: من نذر المشي إلى بيت الله، فهذا قربة ونذر، فإن ركب فعليه الهدي، وأما الأحاديث ففي بعضها ذكر الهدي، وفي بعضها ذكر صيام ثلاثة أيام، وفي بعضها ذكرهما، وقال الطحاوي رحمه الله: لعلها نذرت وحلفت. أقول: إن الواجب الهدي، وأما صيام ثلاثة أيام فبدل الهدي لا كفارة اليمين، ويؤيد الطحاوي ما في "أبي داود" عن ابن عباس ﷺ ذكر اليمين أيضاً، وعندي أنه من اجتهاد ابن عباس ﷺ؛ لأنه ﷺ لم يسأل عن اليمين أصلاً؛ فإنه ليس ذكره في الروايات.

حلي: قوله: مروها فلتركب: قلت: وفي رواية: ولتهد شاة.

١٥٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ قَالَ: مَرَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِشَيْخٍ كَبِيْرٍ يُهَادَى (سهر) بَيْنَ ابْنَيْهِ، فَقَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالُوْا: نَذَرَ - يَا رَسُوْلَ اللهِ - أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: «إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيْبِ هَذَا نَفْسَهُ». قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

١٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ. هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالُوْا: إِذَا نَذَرَتْ الْمَرْأَةُ أَنْ تَمْشِيَ فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ شَاةً.

سهر = وإنما أمر رسول الله ﷺ بالهدي على وجه الاستحباب دون الوجوب. قال محمد: قد جاء: "وليهدي هديًا"، وأقله شاة تكون مكان المشي، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من فقهائنا، انتهى مختصرًا.

قوله: يهادى إلخ: [أي يمشي بينهما معتمدا عليهما من ضعفه. (المجمع)]

* * * *

(١٠) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ النُّذُوْرِ عرف

١٥٩٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَنْذِرُوْا (سهر)؛ فَإِنَّ النَّذْرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيْلِ». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، كَرِهُوْا النَّذْرَ. وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: مَعْنَى الْكَرَاهِةِ فِي النَّذْرِ فِي الطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ، فَإِنْ نَذَرَ الرَّجُلُ بِالطَّاعَةِ فَوَفَّى بِهِ، فَلَهُ فِيْهِ أَجْرٌ وَيُكَرَّهُ لَهُ النَّذْرُ.

سهر: قوله: لا تنذروا: بضم الذال وكسرها من ضَرَبَ ونَصَرَ، والنهي عن النذر على اعتقاد أنه يرد عن القدر شيئًا، ولما كان من عادة الناس أنهم ينذرون لجلب المنافع ودفع المضار - وذلك فعل البخلاء - نهوا عن ذلك، وأما غير البخيل فيعطي باختياره بلا واسطة النذر، ففي النهي عن النذر لهذا الغرض ترغيب على النذر، لكن على جهة الإخلاص، قاله الشيخ في "اللمعات شرح المشكاة".

عرف: حكم النذر المعلق والمنجز: قوله: باب إلخ: النذر المعلق غير مرضي، وإن كان النذر قربة، ولو نذر لزم، وأما النذر المنجز فحسن ومرضي.

* * * *

(١١) بَابٌ فِي وَفَاءِ النَّذْرِ (عرف)

١٥٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﷺ قَالَ:* يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَ: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ». (قوت حلي) وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

وَحَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، قَالُوْا: إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ نَذْرُ طَاعَةٍ فَلْيَفِ بِهِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: لَا اعْتِكَافَ (عرف) إِلَّا بِصَوْمٍ. وَقَالَ آخَرُوْنَ.....

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة وَالشَّيْخِ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «قَالَ»: [قُلْتُ: ...].

قوت: قوله: أوف بنذرك: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في أماليه: هذا مشكل؛ لأن الإسلام يَجُبُّ ما قبله من النذور وغيرها، فكيف أُلْزَمه الوفاء به؟ قال: والجواب: أن هذا أمر ندب لا أمر إيجاب، والمكلف مندوب لأنْ يفعل الخيرات، سواء نذرها في الجاهلية أو لم ينذرها، وإنما يسقط الإسلام الوجوب دون الندب.

عرف: **اختلاف الأئمة في حكم النذر قبل الإسلام**: قوله: باب إلخ: قال الحنفية: من حلف في حالة الكفر ثم أسلم، لا يجب وفاء ذلك النذر، وقال الشافعية بوجوب الوفاء، وتمسكوا بحديث الباب، ونقول: الكلام في الوجوب، ولا ننفي الاستحباب، ولا نص على وجوبه.

مذهب الشافعية في حكم الصوم في الاعتكاف: قوله: لا اعتكاف إلا بصوم: قال الشافعية: لا يجب الصوم =

حلي: قوله: أوف بنذرك: قلت: محمول على الاستحباب.

مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صَوْمٌ إِلَّا أَنْ يُوْجِبَ عَلَى نَفْسِهِ صَوْمًا، وَاحْتَجُّوْا (حلي) بِحَدِيْثِ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّـةِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَفَاءِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

(١٣) بَابُ كَيْفَ كَانَ يَمِيْنُ النَّبِيِّ ﷺ

١٥٩٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: كَثِيْرًا مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِيْنِ «لَا، وَمُقَلِّبِ الْقُلُوْبِ» (قوت سهر). هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: ومقلب القلوب: بيان لما يحلف به، ولا نفي للكلام السابق، كما في قولهم: لا والله. (اللمعات)

قوت: قوله: لا ومقلب القلوب: قال الغزالي في "الإحياء": إنه ﷺ كان يحلف بهذه اليمين لاطلاعه على عظيم صنع الله في عجائب القلب وتقليبه.

عرف = في الاعتكاف، وتمسكوا بحديث الباب بأن فيه اعتكاف الليالي ولا صوم في الليالي. أقول: لا يجب الصوم على مختار صاحب "البحر" في اعتكاف النفل، ويقال من جانب الشيخ ابن همام: إن في رواية البخاري لفظ "اليوم" أيضاً في حديث الباب.

حلي: قوله: واحتجوا بحديث عمر: قلت: والجواب: أن المراد الليلة مع اليوم.

* * * *

(١٣) بَابٌ فِي ثَوَابِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً

١٥٩٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ،* عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللهُ مِنْهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَوَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ وَأَبِي أُمَامَةَ وَكَعْبِ بْنِ مُرَّةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ.

حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَابْنُ الْهَادِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، وَهُوَ مَدَنِيٌّ(١) ثِقَةٌ، وَقَدْ رَوَى عَنْهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ»: [ابْنِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ].

---

(١) وفي النسخة الهندية: "مديني" بدل قوله: "مدني".

سهر: قوله: أعتق الله: من باب المشاكلة، والمراد أنجاه الله. قوله: بكل عضو منه: أي من المعتَق بالفتح. قوله: حتى يعتق فرجه بفرجه: قيل: هو المبالغة؛ لأنه محل الزنا، وهو من أفحش الكبائر، وقيل: ذكر للتحقير بالنسبة إلى سائر الأعضاء، ويفهم من هذا أن الأفضل أن لا يكون العبد خصيًا أو مجبوبًا، هذا ما في "اللمعات"، =

قوت: قوله: عن سعيد بن مَرجَانة: هي أمه، وأبوه عبد الله القرشي مولى عامر بن لؤي، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث. قوله: حتَّى يعتق فرجه بفرجه: ظاهره أن العتق يكفر الكبائر؛ لأن معصية الفرج الزنا، وذلك؛ لأن للعتق مزيَّة على كثير من العبادات؛ لأنه أشق من الوضوء والصلاة والصوم؛ لما فيه من بذل المال الكثير، ولذلك كان الحج أيضًا يكفِّر الكبائر.

(١٤) بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَلْطِمُ خَادِمَهُ

اللطم: طمانچه زدن

١٥٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ ابْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ الْمُزَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: لَقَدْ (قوت) رَأَيْتُنَا سَبْعَ إِخْوَةٍ، مَا لَنَا خَادِمٌ إِلَّا وَاحِدَةٌ، فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ (سهر) نُعْتِقَهَا. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ: «لَطَمَهَا عَلَى وَجْهِهَا».

سهر = وسمعت الشيخ عبد الله السراج المكي أنه يقول: ومن ثمه قال بعضهم: إن المناسب أن يعتق الرجل ذكرًا، والمرأة أنثى، والله تعالى أعلم بالصواب.

قوله: أن نُعتقها: [فيه حثّ على الرفق بالمماليك، وأجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس بواجب، وإنما هو مندوب كفارة ذنبه فيه، وإزالة إثم ظلمه. (الطيبي)]

قوت: قوله: لقد رأيتنا سبعة إخوة: هم سوى سويد: النُّعمان ومعقل وعقيل وسنان وعبد الرَّحمن ونعيم، هاجروا كلهم وصحبُوا رسول الله ﷺ، و لم يشاركهم في هذه المكرمة غيرهم فيما ذكره ابن عبد البر وجماعة.

* * * *

عرف
(١٥) بَابٌ[1]

١٥٩٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ». سهر عرف

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا، إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِمِلَّةٍ سِوَى الْإِسْلَامِ قَالَ: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَفَعَلَ ذَلِكَ الشَّيْءَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ أَتَى عَظِيمًا وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَبِهِ يَقُولُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَإِلَى هَذَا الْقَوْلِ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ: عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

---

(١) وفي نسخة: "باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام" بدل قوله: "باب"، وفي نسخة أخرى: "باب ما جاء فيمن حلف بملة غير ملة الإسلام".

سهر: قوله: من حلف بملة غير الإسلام: نحو إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، أو بريء من الإسلام أو من النبي أو من القرآن.

قوله: كاذبًا: بأن كان قد فعله إن كان الحلف على الماضي، أو لا يفعل إن كان في المستقبل. وقوله: "فهو كما قال" ظاهر الحديث أنه يصير كافرًا، إما بمجرد الحلف أو بعد الحنث، كذا قال الطيبي، فذهب كثير من الأئمة =

عرف: **شرح الإمام الترمذي ﷺ غير الشرح المتبادر من لفظ الحديث**: قوله: باب: المتبادر من حديث الباب الحلف باليهودية والنصرانية، لا بأنه إن فعل كذا فهو يهودي، كما قال المصنف.

مذهبنا في مسألة الباب: قوله: كاذبا إلخ: أي لا بالعقيدة. ومذهبنا أن من حلف إن فعل كذا فهو يهودي، فإن زعم أنه يتهود بالفعل فهو كافر، وإلا فلا، وهذا إذا أتى بذلك الفعل. وقوله: "فهو كما قال" يحول حكم إكفاره إلى الفقهاء.

(١٦) بَابٌ

١٥٩٩ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرُّعَيْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ الْيَحْصُبِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ حَافِيَةً غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَرْكَبْ وَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ». وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.

سهر = أنه يمين، يجب فيه الكفارة عند الحنث، وهو المذهب عندنا؛ لأنه لما علّق الكفر بذلك الفعل فقد حرم الفعل، وتحريم الحلال يمين، وكذا عند أحمد في أشهر الروايتين، وقال مالك والشافعي وغيرهما من أهل المدينة: إنه ليس بيمين، ولا كفارة فيه؛ لأن ذلك ليس باسم الله ولا صفته، فلا يدخل في الأيمان المشروعة، وقد قال ﷺ: من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله، ولم يتعرّض في الحديث الكفارة، بل قال: فهو كما قال. (اللمعات)

قوله: حافية: [الحفوة والحفية: برہنہ پارفتن. (الصراح)] قوله: غير مختمرة: [من الاختمار اختمرت: إذا لبست الخمار.]

قوله: فلتركب: في "الموطأ" لمحمد رحمه الله عن علي بن أبي طالب أنه قال: من نذر أن يحجّ ماشيًا ثم عجز، فليركب وليحجّ ولينحر بدنة، أي وهو الأفضل، وأقله شاة، فبهذا نأخذ، وهو قول أبي حنيفة، انتهى مختصرًا.

قوت: قوله: عن أبي سعيد الرعيني: اسمه جُعْثُل، بضم الجيم، وسكون العين المهملة، وضم الثاء المثلثة، ولام، ابن هاعان ابن عمير ليس له في السنن إلا هذا الحديث.

قوله: عن عبد الله بن مالك اليحصبي: جعله أبو سعيد بن يونس أبا تميم الجيشاني، وفرق بينهما أبو حاتم الرازي فجعلهما اثنين، واختلف كلام المزي في الترجيح فقال في "التهذيب": الصواب ما قاله ابن يونس. وقال في "الأطراف": إن قول أبي حاتم أولى بالصواب. قال العراقي: والصواب أنهما واحد وابن يونس أعرف بأهل مصر من أبي حاتم.

حلي: قوله: ولتصم ثلاثة أيام: قلت: مخيرة بين الهدي والصوم.

وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

١٦٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ[١] بْنُ مَنْصُوْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَمَنْ قَالَ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ». هَـذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو الْمُغِيْرَةِ هُوَ الْخَوْلَانِيُّ الْحِمْصِيُّ، وَاسْمُهُ عَبْدُ الْقُدُّوْسِ بْنُ الْحَجَّاجِ.

---

(١) وفي نسخة: "باب" قبل قوله: "حدثنا إسحاق إلخ".

سهر: قوله: فليقل: لا إله إلا الله: فيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة؛ لأنه ﷺ جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئًا، وإنما أمره بكلمة التوحيد؛ لأن اليمين إنما يكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزّى فقد ضاهى الكفار في ذلك، فأمره أن يتداركه بكلمة التوحيد. وقوله: "من قال: تعال أقامرك، فليتصدق" فكفارته التصدّق بقدر ما جعله خطرًا، أو بما تيسّر مما يطلق عليه اسم الصدقة، وإنما قرن القمار بذكر الأصنام تأسّيا بالتنزيل في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ (المائدة: ٩٠)، كذا في "الطيبي".

قوت: قوله: ومن قال تعال أقامرك فليتصدق: قيل: هو أمران: يتصدق بالمقدار الذي يذهب منه بالقمار. وقيل: المراد أعم من ذلك، ويدل عليه رواية "مسلم": فليتصدق بشيء، قال النووي: وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون.

عرف: المراد من حديث الباب: قوله: تعال أقامرك فليتصدق: زعم الأكثر أن مراده أن القائل بهذا القول آثم فليتصدق، وقال الطحاوي في "مشكل الآثار": إن المراد أنه لما لا يتصدق بمال القمار، فعلى هذا التصدق بدل القمار لا كفارة الإثم والمعصية.

* * * *

(١٧) بَابُ قَضَاءِ النَّذْرِ عَنْ المَيِّتِ

١٦٠١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُتْبَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِي نَذْرٍ (قوت) كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اقْضِهِ (سهر حلي) عَنْهَا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: اقضه عنها: قال القاضي عياض: اختلفوا في نذر أم سعد هذا، فقيل: كان نذرًا مطلقًا، وقيل: كان صومًا، وقيل: عتقًا، وقيل: صدقةً، واستدلّ كل قائل بأحاديث جاءت في قضية أم سعد، والأظهر أنه كان نذرًا في المال، أو نذرًا مبهمًا، ومذهب الجمهور أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواجب على الميّت، إذا كان غير مالي، وإذا كان ماليًا ككفارة أو نذر أو زكاة، ولم يخلف تركةً لا يلزمه، لكن يستحبّ له ذلك، وقال أهل الظاهر: يلزمه لهذا الحديث، وعند الجمهور: الحديث محمول على التبرّع، كذا في "الطيبي".

قوت: قوله: في نَذر كان على أمه: اسمها عمرة بنت مسعود، وقيل: بنت سعيد كانت من المبايعات، توفيت سنة خمس من الهجرة، والنذر المذكور قيل: كان نذرًا مطلقًا، وقيل: صومًا، وقيل: عتقًا، وقيل: صدقة.

حلي: قوله: اقضه عنها: قلت: واجبة إن أوصى، وإلا فمستحب.

* * * *

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ أَعْتَقَ

١٦٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ (قوت) بْنُ عُيَيْنَةَ - وهُوَ أَخُو سُفْيَانَ ابْنِ عُيَيْنَةَ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ.

وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ. وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَعْتَقَتْ امْرَأَةً مُسْلِمَةً كَانَتْ فَكَاكَهَا مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهَا». هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ إِبْرَاهِيْم عَطْوَة زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَفِي الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الذُّكُوْرِ لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْإِنَاثِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ» الْحَدِيْثَ، صَحَّ فِي طُرُقِهِ.]

بَيْنَمَا أَوْرَدَ الشَّيْخ شُعَيْب الْأَرْنَؤُوْط الزِّيَادَةَ كَمَا يَلِي: [وَفِقْهُ هَذَا الْحَدِيْثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِتْقَ الذُّكُوْرِ لِلرِّجَالِ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ الْإِنَاثِ؛ لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكَهُ مِنْ النَّارِ، يُجْزِئُ كُلُّ عُضْوٍ مِنْهُمَا عُضْوًا مِنْهُ».]

قوت: قوله: عمران بن عيينة: ليس له عند المصنف إلا هذا الحديث، وله عند بقية أصحاب السنن حديث آخر، وهو أخو سفيان بن عيينة، له أيضًا إخوة أُخر، وهم آدم وإبراهيم ومحمَّد ومخلد، وذكر غير واحد أنهم عشرة إخوة.